

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N° 001946

Tocache, **12 AGO 2022**

VISTO:

El Memorando N° 477-2022-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 10 de agosto del 2022, así como el informe N° 099-2022GRSM-DRE/OO.UE.303/UGAR/RRHH y demás adjuntos como antecedentes:

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito de fecha 08 de julio del 2022, el señor Efren Floriano SILVA FERNANDEZ, presenta su renuncia al cargo de docente de la Institución educativa N° 0413 del distrito y provincia de Tocache, se advierte que la firma se encuentra legalizada por Notario Público de Rioja, EDINSO MELENDEZ LOPEZ;

Que, con VIR-2022008740, mediante Oficio N° 252-2022/IEPSM.N° 0413/D, de fecha 12 de julio del 2022, el Director de la Institución Educativa N° 0413, don Carlos Elvis AREVALO SINTI, da a conocer la renuncia del citado docente;

Que, mediante Informe N° 0122-2022-GRSM-DRE/DO-00-UE-303/T-A, de fecha 26 de julio del 2022, la encargada de Planilla, Cira Guadalupe JARAMILLO ALIAGA, hace presente lo siguiente:

- Según el Sistema de pago SUP, el mencionado servidor fue sancionado según proceso administrativo con el RD N° 1508-21, a quien se le suspendió el pago a partir del 01 de noviembre del 2021 a la fecha, por no tener documento alguno que sustente su reincorporación.
- En el presente mes de julio me hicieron llegar el RD N° 1752-22, donde formulan la suspensión perfecta del mencionado docente, acción que se ejecutó.
- A la fecha no cuenta con otro documento para pago.

Que, mediante Informe 099-2022-GRSM-DRE/OO.UE.303/UGA/RR.HH, de fecha 02 de agosto del 2022, la Especialista de Recursos Humanos hace presente que revisando el reporte de asistencia se advierte que el profesor Efren Floriano SILVA FERNANDEZ, no laboro en la I.E. N° 0413, desde el 23/10/2021 hasta el 07/07/2022. Sugiere emitir un acto resolutivo indicando que el profesor EFREN FLORIANO SILVA FERNANDEZ, desde el 23/10/2021 hasta el 07/07/2022, no realizó trabajo efectivo en la I.E. N° 0413, con la finalidad de contarse como tiempo de servicio.

Que, en atención a lo anterior, es el preciso indicar que el pago de las remuneraciones en el sector público, el literal d) de la tercera Disposición transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema nacional de Presupuesto (en adelante, LGSNP), establece lo siguiente: "el pago de remuneraciones solo corresponde como contraposición por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia



001946

con goce de haber de acuerdo o la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por los días no laborados. Así mismo quedó prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios (...)."

Que, de otro lado el Artículo 63° de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en torno al tiempo de servicios señalo lo siguiente: *El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales". (*)*

Que, en virtud a lo señalado, es preciso indicar que el docente **Efren Floriano SILVA FERNANDEZ**, por razones particulares no laboro para la Institución Educativa 0413, adscrita a la UGEL-Tocache del 23/10/2021 al 07/07/2022, lo que no contabiliza para su tiempo de servicio;

Que, con Memorando N° 477-2022-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 10 de agosto del 2022, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de tiempo no laborado de don Efren Floriano SILVA FERNANDEZ, como docente de la I.E. N° 0413, distrito y provincia de Tocache, a partir del 23/10/2021 hasta el 07/07/2022;

En virtud lo expuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR que no suma al tiempo de servicios el periodo contado desde el 23/10/2021 hasta el 07/07/2022, dado que se determinó que don Efren Floriano SILVA FERNANDEZ, identificado con DNI N° 01 187460, por razones particulares no laboro para la Institución Educativa 0453, adscrita a la UGEL-Tocache.

ARTICULO 2°.- DISPONER que la presente resolución se anota en el escalafón del profesor Humberto RUIZ SINTI, a fin de contabilizar el tiempo de servicios, a efecto de proceder con su renuncia y proceder con la liquidación de la CTS.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
EHS/JO
GGTA/E-RRHH
SVTMTA

